

1505881-22.2022.8.26.0127

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... da vítima, em especial, em crime como o roubo.

Reforçando o relato da vítima, tem-se o depoimento do policial civil que participou de toda investigação. Detalhou que a vítima informou o número da placa do veículo utilizado no roubo. Obteve filmagem das câmeras de segurança da Prefeitura, em foi possível identificar o veículo, que era de propriedade de um indivíduo de nome ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505881-22.2022.8.26.0127 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505881-22.2022.8.26.0127

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos

ALEX BARBOSA DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e § 2º- A, I, do Código Penal, porque no dia no dia 15 de fevereiro de 2022, por volta das 21h14min, na Rua Do Estádio, nº 179 - Vila Municipal, Carapicuíba, agindo em concurso de agentes, com unidade de desígnios e dividindo entre si os atos executórios com indivíduos ainda não identificados, subtraíram para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma bolsa contendo celular da marca MOTOROLA MOTO G- IMEI 359802480703418, RG- CIC, cartões- AMIL, SUS, Bilhete Unico, dois cartões de crédito e R\$50,00 (cinquenta reais) pertencentes à V.P.da S.

A denúncia foi recebida em 24 de agosto de 2022 (fls.97). E, na oportunidade, a prisão cautelar do acusado foi decretada. Sobreveio notícia da prisão do acusado às fls. 102/105.

O réu foi citado e ofertou reposta escrita em audiência, por intermédio da Defensoria Pública.

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas e, ao final o acusado interrogatório.

As partes ofertaram alegações finais, em que o Ministério Público pleiteou a condenação nos exatos termos da denúncia, enquanto defesa, em síntese, requereu a

absolvição do acusado e fez pedidos subsidiários.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do crime acha-se consubstanciada pelo auto de reconhecimento fotográfico e fonovisuográfico de fls. 11/13 e avaliação de fls. 14.

A autoria também é certa.

Em juízo, o acusado fez uso do seu direito ao silêncio.

A vítima, por sua vez, confirmou o reconhecimento realizado na esfera judicial, inclusive o reconhecimento de voz. Disse caminhava pela via pública, quando um veículo branco, onde o passageiro da frente gritou "passa, passa, senão eu atiro". O réu estava com uma arma e um outro indivíduo lhe subtraiu a bolsa. Acionou a polícia e, pouco tempo depois foi chamada para comparecer na Delegacia, onde fez o reconhecimento por foto e voz por meio de um vídeo, que foi lhe apresentado pelo investigador. Ainda está muito abalada e sofreu traumas.

Assente na jurisprudência que é de grande valia a palavra da vítima, em especial, em crime como o roubo.

Reforçando o relato da vítima, tem-se o depoimento do policial civil que participou de toda investigação. Detalhou que a vítima informou o número da placa do veículo utilizado no roubo. Obteve filmagem das câmeras de segurança da Prefeitura, em foi possível identificar o veículo, que era de propriedade de um indivíduo de nome Olavo, o qual confirmou que teria emprestado o automóvel ao réu. Com a filmagem, identificaram o réu, descendo do veículo, sendo ele conhecido por "ÍNDIO", já conhecido por outros roubos. A vítima fez o reconhecimento por foto e por voz. Assim, a tese defensiva de ausência de provas não prospera, nos termos acima delineados. A prova foi contundente.

As qualificadoras, por sua vez, restaram bem delineadas.

Houve emprego de arma de fogo, conforme claramente declarado pela vítima. Pudera, sem ameaça de tal gravidade, os agentes criminosos dificilmente conseguiriam atingir seu intento. As declarações sobre o emprego da arma de fogo foram categóricas, sendo suficiente a prova oral para a comprovação de tal causa de aumento.

A ausência de apreensão da arma de fogo e de seu laudo é irrelevante neste caso, em razão da prova oral contundente. E, sabe-se que a ausência de laudo não é apta a afastar a majorante (neste sentido:TJSP; Apelação 0024888-97.2017.8.26.0564; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal)

A pluralidade dos agentes com unidade de desígnios para subtração é incontroversa, eis que a ofendida narrou a abordagem por duas pessoas.

A procedência, portanto, é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Na primeira fase, atento ao art. 59, caput, do Código Penal, verifico que há não circunstâncias judiciais desfavoráveis, além daquelas já abstratamente consideradas. Assim, fizo a pena em seu mínimo legal, ou seja, 04 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, diante da reincidência do acusado (fls. 125 - Foro de Carapicuíba - 2ª Vara Criminal. 0004429-73.2016.8.26.0996 (00000006-05.2015.8.26.0544 - Extinção da Pena). Em 12/07/2021 - Pena extinta pelo cumprimento). Assim, aumento a pena em 1/6, passando ao patamar de 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na terceira fase, é preciso reconhecer que existem duas causas de aumento de pena (concurso de agentes e arma de fogo). Nos termos da súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

Nesta senda, é certo que o concurso de agentes e a arma de fogo tolheram qualquer possibilidade de resistência da vítima, o que exasperou a gravidade concreta da ação, já que as duas causas forma determinantes para a vítima ceder ao roubo.

Por estas razões, aumento a pena em 1/3 em razão do concurso de pessoas, passando a ser de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Presente ainda a causa de aumento de pena em razão do emprego de arma de fogo, assim, aumento a pena em 2/3, fixando-a em 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão e 23 dias-multa.

Não há falar, advirto, em adoção de apenas uma causa de aumento, a teor da faculdade dada ao julgador pelo art. 68, par. único, do CP.

Ora, a imposição somente da majorante mais robusta acarretaria manifesta ofensa ao princípio da individualização da pena, na medida em que o indivíduo que cometesse um roubo sozinho, armado, receberia a mesma objurgação daqueles que, igualmente municiados de aparato bélico, perpetrassem a rapina em comparsaria (como o caso dos presentes autos), situação na qual a vulnerabilidade do bem jurídico é potencializada. Ou seja, dar-se-ia tratamento igual a situações absolutamente desiguais.

De mais a mais, acabar-se-ia por atenuar fortemente o louvável intuito do legislador que, ao editar a Lei 13.654/18, atendendo a reclamos da maior parte da população brasileira, logicamente lograva punir com maior severidade o roubador aparelhado com armas de fogo que, todos os dias, tantas mortes de cidadãos de bem causam no curso de assaltos do estilo.

No sentido da possibilidade da cumulação: STJ - HC 472.771/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018. Na mesma linha, Guilherme de Souza Nucci: Código penal Comentado, 19a. Edição, Ed Forense, p.984).

Enfim, justificado o aumento cumulativo das duas majorantes.

Não há maiores dados a respeito da situação econômica dos réus, e em razão disto, fixo o dia-multa em seu valor unitário.

Nos termos do artigo 33 e 59 do Código penal, ante o montante da pena e tendo-se em conta, ainda, o princípio da suficiência, fixo o regime inicial fechado para o acusado.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em virtude de o crime ter sido cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, o que impede a concessão da benesse, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR ALEX BARBOSA DA SILVA, filho de ROSILDA BARBOSA DA SILVA, como incurso nos art. 157, § 2º, II, §2º-A, inciso I, todos do Código Penal, à pena de 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 23 dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

O réu será mantido na prisão em virtude de ter permanecido preso durante toda a instrução criminal. Ademais, a presente condenação indica, ante a ausência de benefícios sub-rogados da prisão, probabilidade acentuada e concreta do réu frustrar a execução da lei penal. Recomende-se o réu na prisão em que se encontrar. Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ausência do lapso temporal, bem como por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Expeça-se guia de recolhimento definitivo.

Custas na forma da lei, observado o artigo 12 da Lei 1060/50, se o caso.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA